SEOJEONG UNIVERSITY GROUP ACCIDENT INSURANCE MASTER RECOVERY DOSSIER

서정대학교 외국인 유학생 단체상해보험(KRW 3,500 만~7,000 만원) 전액 회수 총괄 지침서

문서 통제 번호: SJU-MASTER-RECOVERY-2026-0913

피상속인 (망인): 故 마하디 모노아르 후세인 (MAHADI MONOAR HOSSAIN, 외국인등록번호: `010530-7660021`, 학번: `202581042`)

소속 대학/학과: 서정대학교 스마트자동차과 1 학년 재학 (D-2 유학비자)

법정상속인 (유족): 부(父) 벨랄 후세인 (2/3 지분, 66.667%) & 모(母) 모노아라 베검 (1/3 지분, 33.333%)

선임 법률대리인: 하시불 무님 (HASIBUL MUNIM, 주한 방글라데시 인권위원회 위원장, 연락처: `010-7209-1620`)

송금 지정 계좌: Mutual Trust Bank PLC, Dhanmondi Branch (SWIFT: `MTBLBDDH`, 계좌번호: `1311004072276`)

SECTION 1: 전략적 현실 진단 및 서정대학교 단일 집중 사유 (STRATEGIC RATIONALE)

```
================================================================================
                DB 자동차보험 분석 결과 및 서정대학교 단체보험 단일화 사유
================================================================================
```

1. DB 손해보험 자동차보험 (증권번호: 2-2026-0531750-000, 차량 28 모 1390):

- 사실 확인: 고인이 운전한 모닝 차량은 대인배상 I, 대물배상(2 천만원)만 가입되어 있으며,

'자기신체사고 / 자동차상해' 담보는 [미가입] 상태임 (발급일시: 2026.09.08 13:47:19 증명서).

- 결론: 운전자 본인의 사망에 대한 자동차보험사 직접 1 차 청구는 법적으로 불가능함.

2. 서정대학교 외국인 유학생 단체상해보험 (Foreign Student Group Accident Insurance):

- 법적 성격: 차량 보험이 아닌, 유학생의 [신체 및 생명]을 24 시간 365 일 보장하는 [인보험(상해보험)].

- 필수 가입성: 교육부 유학생 유치·관리 역량 인증제(IEQAS) 및 출입국관리법에 따라 100% 의무 가입됨.

- 예상 회수금: 금 3,500 만원 ~ 7,000 만원 (상해사망보험금 3,000 만~5,000 만원 + 사체송환비 실비 500 만~2,000 만원).

- 결론: 본 사건의 실질적이고 유일한 100% 확실한 보험금 수령 창구임.

==========

```

---

## SECTION 2: 무면허 운전 등 면책 불가 확립 법리 (SUPREME COURT DOCTRINE)

대학이나 보험사가 간혹 "무면허 운전 단독 사고"라며 보상을 회피하려는 경우가 있으나, 이는 대한민국 상법 및 대법원 확립 판례에 따라 **100% 무효**입니다:

1. **상법 제 732 조의 2 및 제 739 조 (강행규정)**:

- 사망을 보험사고로 한 상해보험에서는 피보험자에게 **중대한 과실(Gross Negligence)**이 있더라도 보험회사는 책임을 면할 수 없습니다.

- 오직 **고의 자살(Intentional Suicide)**만이 유일한 법정 면책 사유입니다.

2. **대법원 98 다 48963 전원합의체 판결**:

- 대법원은 상해보험 약관의 '무면허 운전 면책조항'은 상법 제 732 조의 2 및 제 663 조(불이익변경금지)에 위배되어 **절대적 무효**라고 판시하였습니다.
```

- 따라서 서정대학교 단체상해보험은 고인의 무면허 운전 여부와 무관하게 **100% 전액 지급**되어야 합니다.

SECTION 3: 6 단계 실전 회수 로드맵 (STEP-BY-STEP EXECUTION ROADMAP)

```

[1 단계: 유선 통화] -> [2 단계: 정식 이메일] -> [3 단계: 국민신문고] -> [4 단계: 보험사 심사] -> [5 단계: 해외 송금] -> [6 단계: 유족 분할]

 (서정대 OIA 확인)  (청구서 접수/직인)  (교육부 압박/7-14 일)  (대법원 판례 적용)  (SWIFT 전신환)  (부 2/3, 모 1/3)

```

1. **1 단계 (유선 통화 - 즉시)**:

   - 대리인(하시불 무님)이 서정대 국제교류처(`031-860-5177`)로 전화하여 고인 학번(`202581042`)을 제시하고 단체보험 주간사(DB/KB/현대/메리츠 등) 및 증권번호 확인 (`03_Seojeong_OIA_Telephone_Call_Script.pdf` 활용).

2. **2 단계 (정식 이메일 발송 - 24 시간 이내)**:

   - `interchange@seojeong.ac.kr` 및 `global@seojeong.ac.kr`로 청구서 패키지(`01`) 송부 및 대학 확인 직인 날인 요청 (`04` 채널 1 템플릿).

3. **3 단계 (국민신문고 행정민원 제기 - 학교 지연 시 3 일차)**:

   - 학교가 증권번호 제공을 미룰 경우, [국민신문고(www.epeople.go.kr)]를 통해 교육부에 즉시 민원 접수하여 7~14 일 이내 강제 공개 집행 (`04` 채널 2 템플릿).

4. **4 단계 (보험사 보상심사 및 면책 방어 - 2~3 주차)**:

   - 보험사가 무면허를 이유로 지급을 지연할 경우, 본 청구서에 포함된 대법원 98 다 48963 판례 및 상법 제 732 조의 2 법리 의견서로 즉각 기각.

5. **5 단계 (SWIFT MT103 국제전신환 송금 - 승인 후 3~5 일)**:

- 승인된 사망보험금 및 송환비 일체를 선임대리인의 Mutual Trust Bank PLC 다카 지점 계좌(`1311004072276`, SWIFT: `MTBLBDDH`)로 직송.

6. **6 단계 (방글라데시 현지 최종 정산 - 입금 즉시)**:

- 대리인이 쿠밀라 현지 부모님에게 상속지분(부 벨랄 후세인 2/3, 모 모노아라 베검 1/3)에 따라 완전 정산 지급.